

CONVENTION PREALABLE A DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

(Articles 1287 et suivants du Code judiciaire belge)

ENTRE :

Monsieur Koen VERMEERSCH

Né le 5 février 1982 à Gand

Domicilié avenue Louise, 287, 1050 Ixelles

Registre national : XX.XX.XX-XXX.XX

Profession : Consultant en gestion

Assisté de Maître Jan DE SMEDT, avocat au Barreau de Bruxelles

D'UNE PART,

ET :

Madame Hilde CLAES

Née le 18 novembre 1984 à Bruxelles

Domiciliée avenue Louise, 287, 1050 Ixelles

Registre national : XX.XX.XX-XXX.XX

Profession : Architecte d'intérieur

Assistée de Maître Sophie HENRARD, avocate au Barreau de Bruxelles

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommés « les époux » ou « les parties »,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Les parties se sont mariées le 20 août 2010 à Bruxelles, sous le régime légal de communauté (absence de contrat de mariage).

Deux enfants sont issus de cette union :

- Sofie VERMEERSCH, née le 3 avril 2014 à Ixelles (11 ans)
- Thomas VERMEERSCH, né le 17 janvier 2017 à Ixelles (8 ans)

Les parties souhaitent mettre fin à leur mariage par consentement

mutuel et ont convenu de régler les conséquences de leur divorce conformément aux dispositions ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

CHAPITRE I - HEBERGEMENT DES ENFANTS ET AUTORITE PARENTALE

Article 1 - Autorité parentale

L'autorité parentale sur les enfants mineurs Sofie et Thomas sera exercée conjointement par les deux parents, conformément à l'article 374 du Code civil belge.

Toutes les décisions importantes relatives à la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique des enfants seront prises de commun accord.

Article 2 - Hébergement égalitaire

Conformément à l'article 374, §2 du Code civil belge, les parties conviennent d'un hébergement égalitaire selon le rythme suivant :

- Semaine A (semaines paires) : chez le père, du lundi sortie d'école au lundi matin suivant (dépose à l'école)
- Semaine B (semaines impaires) : chez la mère, du lundi sortie d'école au lundi matin suivant (dépose à l'école)

Vacances scolaires :

- Congé de Toussaint : années paires chez le père, années impaires chez la mère
- Vacances de Noël : première semaine chez la mère les années paires, chez le père les années impaires ; deuxième semaine inversée
- Congé de Carnaval : années paires chez la mère, années impaires chez le père
- Vacances de Pâques : années paires chez le père, années impaires chez la mère
- Grandes vacances : juillet chez le père les années paires, chez la mère les années impaires ; août inversé

Fête des mères : toujours chez la mère

Fête des pères : toujours chez le père

Anniversaire des enfants : chez le parent hébergeant selon le calendrier, avec possibilité pour l'autre parent d'organiser une fête séparée.

Article 3 - Domiciliation des enfants

Les enfants resteront domiciliés à l'adresse de leur mère, avenue Louise 287, 1050 Ixelles, pour les besoins administratifs (école, mutuelle, allocations familiales).

Article 4 - Proximité géographique

Les deux parents s'engagent à résider dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans un rayon de 20 km autour de l'école des enfants (Ecole européenne de Bruxelles II - Woluwé-Saint-Lambert).

Tout projet de déménagement au-delà de ce périmètre devra être notifié par recommandé 3 mois à l'avance et, en cas de désaccord, soumis au tribunal de la famille.

CHAPITRE II - CONTRIBUTION ALIMENTAIRE

Article 5 - Frais ordinaires

En raison de l'hébergement égalitaire, aucune contribution alimentaire mensuelle n'est due de l'un des parents à l'autre pour les frais ordinaires.

Chaque parent assume les frais courants (alimentation, vêtements du quotidien, petits loisirs) durant sa semaine d'hébergement.

Article 6 - Frais extraordinaires

Les frais extraordinaires (au sens de l'article 203bis du Code civil belge et de l'arrêté royal du 22 avril 2019) seront partagés au prorata des revenus nets respectifs des parties :

Revenus nets mensuels :

- Monsieur VERMEERSCH : 5 100,00 € → 58 %

- Madame CLAES : 3 700,00 € → 42 %

Sont considérés comme frais extraordinaires :

- Frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques non remboursés par la mutuelle
- Frais de scolarité (minerval, voyages scolaires, matériel spécifique)
- Activités extrascolaires (sport, musique, stages)
- Frais d'orthodontie, lunettes, appareils auditifs
- Séjours linguistiques, camps de vacances
- Frais de permis de conduire (le moment venu)

Procédure : le parent qui engage une dépense extraordinaire > 100 € doit obtenir l'accord préalable de l'autre parent (par écrit, email ou SMS). La facture et le justificatif de paiement sont transmis dans les 15 jours. Le remboursement de la quote-part intervient dans le mois suivant la présentation du justificatif.

Article 7 - Allocations familiales

Les allocations familiales (Famiwal/Iriscare) sont perçues par la mère et viennent en déduction des frais ordinaires qu'elle supporte.

Montant actuel : 312,42 €/mois (2 enfants)

CHAPITRE III - LIQUIDATION DU PATRIMOINE COMMUN

Article 8 - Bien immobilier

Les parties sont propriétaires en indivision d'un appartement sis :
Rue du Bailli, 58, 1050 Ixelles

Description : Appartement de 95 m², 3 chambres, 2e étage, avec cave et emplacement de parking en sous-sol (n° 14)

Revenu cadastral : 1 850,00 €

Date d'acquisition : 15 juin 2013

Prix d'acquisition : 380 000,00 €

Frais d'acte (droits d'enregistrement 12,5 %) : 47 500,00 €

Frais de notaire : 8 200,00 €

Prêt hypothécaire en cours :

- Etablissement : BNP Paribas Fortis
- Référence : BEXX XXXX XXXX XXXX
- Montant initial : 340 000,00 €
- Taux fixe : 3,15 %
- Durée : 25 ans (juin 2013 - juin 2038)
- Mensualité : 1 640,00 € (capital + intérêts)
- Assurance solde restant dû : 85,00 €/mois
- Capital restant dû au 01/01/2026 : 198 000,00 €

Valeur estimée actuelle : 420 000,00 €

(Estimation Expert immobilier - Bureau Dewaele, datée du 28/11/2025)

Valeur nette : $420\,000 - 198\,000 = 222\,000,00$ €

Convention des parties :

Le bien sera mis en vente dans un délai de 8 mois à compter du prononcé du divorce. Le produit net de la vente sera partagé par moitié.

Dans l'attente, Madame CLAES conserve la jouissance du bien. Les mensualités du prêt hypothécaire (1 640 € + 85 € assurance) seront partagées par moitié.

En cas d'offre d'achat supérieure ou égale à 400 000 €, les deux parties s'engagent à accepter. En dessous de ce montant, l'accord des deux parties est requis.

Article 9 - Comptes bancaires

| Compte | Solde au 31/12/2025 | Répartition |

|-----|-----|-----|

| Compte commun BNP Paribas Fortis | 6 800,00 € | 50/50 |

| Compte épargne commun BNP | 24 500,00 € | 50/50 |

| TOTAL | 31 300,00 € | |

Part de chacun : 15 650,00 €

Chaque partie conserve ses comptes personnels sans compensation.

Article 10 - Véhicules

- Monsieur VERMEERSCH conserve la Volvo XC40, immatriculée 1-XXX-XXX
(valeur estimée : 18 000 €)
- Madame CLAES conserve la Mini Cooper, immatriculée 1-YYY-YYY
(valeur estimée : 12 000 €)
- Soulte de 3 000 € versée par M. VERMEERSCH à Mme CLAES

Article 11 - Mobilier

Partage à l'amiable selon liste annexée. Chaque partie conserve ses objets personnels et effets propres.

CHAPITRE IV - PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 12 - Pension après divorce

Conformément à l'article 301 du Code civil belge, et compte tenu de la durée du mariage (15 ans) et de la disparité de revenus, Monsieur VERMEERSCH versera à Madame CLAES une pension après divorce de 500,00 € par mois pendant une durée de 5 ans (60 mois).

Cette pension est indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation (indice santé, base 2013=100).

La pension cesse :

- au terme des 60 mois ;
- en cas de cohabitation légale ou remariage de Madame CLAES ;
- en cas de décès de l'une des parties.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FISCALES

Article 13 - Déclaration fiscale

Pour l'exercice d'imposition suivant le divorce, chaque parent déclarera la co-parentalité fiscale (article 132bis CIR 1992) et bénéficiera de la majoration de la quotité exemptée pour un enfant chacun.

Article 14 - Précompte immobilier

Le précompte immobilier du bien commun sera partagé par moitié jusqu'à la vente.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 - Médiation

En cas de désaccord sur l'application de la présente convention, les parties s'engagent à recourir à un médiateur familial agréé (Commission fédérale de médiation) avant toute saisine du tribunal de la famille.

Article 16 - Droit applicable

La présente convention est régie par le droit belge.

Article 17 - Modification

Toute modification de la présente convention devra être soumise au tribunal de la famille pour homologation.

Fait en quatre exemplaires originaux (un pour chaque partie, un pour le tribunal, un pour le notaire liquidateur),

A Bruxelles, le [date]

Monsieur Koen VERMEERSCH Madame Hilde CLAES

[Signature] [Signature]

Maître Jan DE SMEDT Maître Sophie HENRARD

Avocat de M. VERMEERSCH Avocate de Mme CLAES

[Signature et cachet] [Signature et cachet]